

표준근로계약서

(앞쪽)

○○○○의 장(이하 “사용자” 라 한다)과 근로자 ○○○(이하 “근로자” 라 한다)은(는) 아래 근로조건 등을 성실히 이행할 것을 약정하고 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

구 분	[] 공무원근로자	[] 기간제근로자		
“근로자”의 인적사항	성명	성별	연령	생년월일
	주소			연락전화번호
	최초 계약일	근무부서	근무형태	휴대폰번호
계약기간	공무원근로자 □ 통상근로 □ 단시간근로 20 . . 부터		기간제근로자 □ 통상근로 □ 단시간근로 20 . . 부터 20 . . 까지	
근로시간	주 () 시간			
근무장소 및 내용	근무장소 및 부서			
	업무내용			
보수 등	월 급여 (원)		지급일	
	급여 입금 계좌번호(은행명) * 계약자 본인명의 계좌 가능 (은행 :), (계좌번호 :)			

근로조건 등 안내사항

신분 및 적용법률	상시적으로 근무하면서 공무원의 사무를 보조하는 공무원이 아닌 근로자로서, 「병무청 공무원직근로자 및 기간제근로자 관리규정」에서 정한 규정 외에는 「근로기준법」, 「기간제 및 단시간 근로자 보호 등에 관한 법률」 등을 적용한다.
근로계약기간	1. 공무원직근로자 : 근로계약기간은 00년 00월 00일부터 기한의 정함이 없는 근로계약을 체결한 것으로 한다. 단, 최초 근무를 개시한 날부터 3개월간 수습기간을 둘 수 있다. 2. 기간제근로자 : 근로계약기간은 00년 00월 00일부터 00년 00월 00일까지로 한다.
근무장소 및 업무내용	“사용자”는 필요하다고 인정할 경우에는 근무 장소 또는 업무를 변경할 수 있다.
근로시간	1. “근로자”의 근무시간은 공무원의 근무시간에 준한다. 단, “사용자”의 사정에 의해 특별히 필요하거나 단시간근로자로 채용하는 경우에는 “사용자”가 따로 정할 수 있다. ※ 근로시간은 월요일~금요일 09:00~18:00까지로 한다. 2. 휴게시간 : 12:00~13:00 3. “사용자”는 필요한 경우에는 “근로자”와 합의하여 1주 12시간을 한도로 근로시간을 연장 할 수 있다.
휴일 및 휴가	1. 휴일은 「병무청 공무원직근로자 및 기간제근로자 관리규정」 제57조 규정에 따른다. 2. 연차유급휴가, 병가, 공가, 특별휴가는 「병무청 공무원직근로자 및 기간제근로자 관리규정」 제58조부터 제65조까지의 규정에 따른다.

보수	1. 보수는 봉급과 그 밖의 법정수당(휴일근로수당, 시간외근무수당 등) 등으로 구성하며, 매 회계연도별로 병무청장이 정하는 금액으로 한다. 2. “사용자”는 “근로자”에게 매월 말일에 보수를 지급한다.(단, 지급일이 토요일 또는 공휴일인 경우에는 그 전일로 한다.) 보수지급은 “근로자”의 예금계좌에 입금한다. 3. “사용자”는 “근로자”가 규정된 시간을 초과하여 근무를 하거나 휴일에 근무를 한 경우에는 1주간 12시간 한도 내에서 다음과 같이 초과근무수당을 지급하기로 한다. 가. 연장근로수당 : 통상임금의 50% 가산 지급 나. 휴일근로수당 1) 8시간 이내 : 통상임금의 50% 가산 지급 2) 8시간 초과 : 통상임금의 100% 가산 지급 다. 야간근로수당 : 통상임금의 50% 가산 지급 ※ 야간근로란 오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로를 말한다 4. 감액지급 : “근로자”가 결근을 하였을 때 또는 질병, 부상으로 인한 휴가일수가 법정휴가 일수를 초과한 경우 휴가일수를 제외한 결근일수에 해당하는 급여를 제하고 지급하기로 한다. 단, 업무수행으로 인한 경우는 예외로 한다. 5. 지참, 조퇴 또는 외출은 누계 8시간을 결근 1일로 계산한다. 6. 보수지급 후 “근로자”의 퇴직 등 보수변동사유가 발생할 경우에 “사용자”는 “근로자”가 기지급 받은 급여 중 근무하지 않은 날에 해당하는 급여를 “근로자”에게 지급하여야 할 퇴직금 등에서 정산하고 지급하여야 한다.
비밀유지의 의무	1. “근로자”는 업무상 알게 된 비밀을 외부에 누설하여서는 아니 된다. 2. “근로자”가 제1항의 규정을 위반했을 때는 관계 법령의 규정에 따라 민·형사상의 책임을 진다.
손해배상	“근로자”는 고의 또는 과실로 병무청 관련 업무에 손해를 끼쳤을 때에는 이를 변상하여야 한다.
계약의 해지	1. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 재계약을 하지 않거나 계약을 해지할 수 있다. 가. 업무수행 능력이 부족하거나 업무를 태만히 한 때 나. 신체 또는 정신상의 이상으로 업무수행이 곤란하게 된 때 다. 고의·중과실로 인하여 손해를 초래한 때 라. 근무시간 등 복무사항을 지속적으로 위반한 때 마. 업무량 변화·예산감축 등으로 고용조정이 불가피한 때 바. 담당직무와 관련하여 지득한 비밀을 누설한 때 사. 금고 이상의 형의 선고를 받은 경우 아. 근무성적평정 결과가 2년 이내 2회 이상 60점 이하인 경우 자. 수습 중인 근로자가 업무능력 부족 또는 직무수행태도 불량 등으로 계속 근로하기 어렵다고 인정되는 경우 차. 그 밖의 근로관계를 유지할 수 없는 사정이 발생한 때 2. 이 계약을 해지하고자 할 때에는 “사용자”는 해지 예정일 30일전까지, “근로자”는 10일 전까지 상대방에게 통지하여야 한다. 다만, 제1항제3호 또는 제6호의 규정에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.
기 타	1. 이 계약서에서 정하지 아니한 사항은 「병무청 공무원근로자 및 기간제근로자 관리규정」, 「근로기준법」 등이 정하는 바에 따른다. 2. “사용자”와 “근로자”는 상호 대등한 입장에서 이 계약을 체결하고 신의에 따라 계약상의 의무를 성실히 이행할 것을 약속하며 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명날인 후 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일

기관장(사용자)

(서명 또는 인)

계약자(근로자)

(서명 또는 인)